

1541517-23.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... na prática de crimes de subtração e tráfico.

É certo que a jurisprudência, fazendo uma análise dos elementos do tipo do art. 180 do CP, salienta a necessidade de se perquirir, além do elemento subjetivo do tipo, o real estado que animou a conduta do agente, ou seja, a sabença do autor do delito quanto à origem espúria do bem.

Porém, como ressaltado nos pretórios, aludido estado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1541517-23.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1541517-23.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MONICA

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

GABRIEL MONICA foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal, porque, em data incerta, entre os dias 04 e 25 de agosto de 2.021, nesta cidade e Comarca, adquiriu e recebeu, e, no dia 25 de agosto de 2.021, por volta das 10:46 horas, na avenida Edgard Ruzzant, nº 590, nesta cidade e Comarca, transportava, em proveito próprio ou alheio, o aparelho de telefone celular da marca Samsung, IMEI 355996080099856, sabendo se tratar de produto de crime de furto onde vitimado Nelson de Aguiar Junior

Recebida a denúncia, o acionado foi citado, sendo apresentada resposta escrita à acusação, seguindo-se decisão saneadora.

Em audiência foi produzida a prova oral.

Nos debates o representante do Ministério Público postula a procedência do pedido, enquanto a Defesa, de outra banda, advoga tese absolutória.

É o relato do quanto necessário.

Fundamento e Decido.

O pedido guarda sorte de acolhimento, pois as provas produzidas indicam com suficiência e significativa certeza moral, a responsabilidade do acionado pela prática de receptação.

Materialidade estampada a fls. 03/07, dando conta da apreensão do aparelho de telefone celular produto de furto na posse do acionado, o qual por ele era transportado.

Autoria certa, indicativa da responsabilidade do acionado.

Fugir a tal realidade expressada na prova seria o mesmo que pretender dar as costas ao óbvio, desprezando o bom senso, algo a que não me atrevo e tampouco posso admitir.

Na fase policial, ouvido pela autoridade policial, o acionado negou a prática criminosa (fls. 14), afirmando ter adquirido o aparelho de um rapaz de nome Henrique, pelo valor de R\$ 300,00, do qual não tinha os dados de qualificação, a negociação não sendo amparada em qualquer documento de origem.

Já em Juízo, animado com o verbo, manteve o mesmo relato, indicando, ainda, que o vendedor do aparelho lhe informou não dar garantias da origem do mesmo, algo que não o intimidou, de forma que, mesmo assim, adquiriu o aparelho.

Confirmam os fatos, os relatos dos policiais ouvidos em audiência, cotejados seus relatos com as informações constantes do inquérito, e, mesmo, a admissão da posse do aparelho pelo acionado.

Informaram, então, que no patrulhamento de rotina se depararam com o acionado caminhando pela via, ele que ao perceber a presença da guarnição se mostrou incomodado, apertando os passos, o que foi determinante a indicar a necessidade de abordagem. Com ele, então, encontraram um aparelho de telefone celular que, de início, disse pertencer à namorada. Após a consulta do IMEI do aparelho, denunciando se tratar de produto de crime, afirmou ter adquirido o aparelho de terceiro, que não identificou com propriedade.

Assim, não paira a mínima suspeita de que o acionado adquiriu e recebeu o aparelho, sendo certo que sabia de sua origem espúria, no dia do fato o transportando pelas ruas da cidade.

Ora, adquiriu o aparelho de pessoa desconhecida, sem exigir qualquer documento que legitimasse sua origem escoreta.

Se não atuou com dolo direto, o que não descarto, consoante suas informações em interrogatório, atuou com evidente dolo eventual.

Tais circunstâncias em que se deram os fatos, no meu modesto sentir, indicam que o réu efetivamente sabia da origem criminosa do aparelho, máxime em se tratando de indivíduo versado na prática de crimes de subtração e tráfico.

É certo que a jurisprudência, fazendo uma análise dos elementos do tipo do art. 180 do CP, salienta a necessidade de se perquirir, além do elemento subjetivo do tipo, o real estado que animou a conduta do agente, ou seja, a sabença do autor do delito quanto à origem espúria do bem.

Porém, como ressaltado nos pretórios, aludido estado de ânimo, por ser composto subjetivo, é de difícil aferição, consignando, pois, que os demais elementos de prova, circunstâncias do crime e conduta do agente, têm grande relevância para chegar-se à certeza quanto a seu conhecimento sobre a origem do bem receptado.

Vale lembrar, ainda, que a caracterização do dolo no crime de receptação é difícil, pois a transação, na maioria das vezes, é realizada sem testemunhas externas, sendo de capital importância, assim, o exame das circunstâncias que envolvem o ato e que autorizam o Julgador a lançar mão de indícios (Apelação nº 1.270.887/2 -

Cafelândia- 7ª Câmara - Relator: Pinheiro Franco - 08/11/2001- V.U. - Voto nº

4.144), sendo certo que o dolo exigível para a perfeita anatomia jurídica do crime de receptação pode extraído das circunstâncias e detalhes que cercam a prática delituosa, sendo, portanto admissível a condenação pelo delito do 180 do CP do acusado que, mantendo a posse de bem de origem manifestamente espúria, dá versões diferentes ao fato nas duas vezes em que é ouvido, circunstância que depõe contra si, posto que a verdade não varia nunca (Apelação nº 1.295.479/2 - Barueri -Câmara - Relator: Fernandes de Oliveira - 25/3/2002 - V. U. - Voto nº 7.010), pois, nos delitos de receptação, o dolo específico constante do art. 180, caput, do CP, deve ser aferido através de todas as circunstâncias subjetivas e objetivas que cercam seu reconhecimento, competindo ao agente demonstrar ter recebido a res de modo lícito. (Apelação nº 1.319.267/0 - Bauru - 1ª Câmara - Relator: Silveira Lima - 5.12.2002 - V.U. - Voto nº 6.425).

Ademais, sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadrinhar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida (Apelação nº 805.737/1, Julgado em 12/05/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 22/354).

Desta forma, pelas circunstâncias em que se deram os fatos, não há como negar a ciência do réu quanto à origem espúria do bem que adquiriu, recebeu e transportava. Confira-se: Em se tratando de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar acima de toda a controvérsia, que adquirira legitimamente as coisas achadas em seu poder, pois como se trata de hipótese em que o princípio do ônus da prova tem aplicação inversa, toca ao acusado pôr de manifesto a regularidade de sua condição. (Apelação nº 1.034.613/2, Julgado em 05/12/1.996, 15ª Câmara, Relator: - Carlos Biasotti, RJTACRIM 34/235).

Em situação específica: Ora, ninguém nos dias de hoje, onde são comuns os furtos e roubos principalmente de telefones celulares, adquire um objeto dessa natureza, de pessoa desconhecida e sem tomar maiores cuidados, como se certificar da origem. Estes fatos tornam indiscutível que ele tinha plena ciência a propósito da origem ilícita do bem, pois, em se tratando de delito de receptação, a prova do conhecimento desse fato é muito difícil se o agente nega, de sorte que as circunstâncias que envolvem a apreensão da coisa e a conduta do agente podem levar à conclusão de que ele sabia que o objeto que comprou era ilícito (JUTACRIM 96/240). Como já se decidiu, "Receptação Agente que recebe automóvel de desconhecido para conduzi-lo a outrem Placas adulteradas Oculta documentação Presunção de origem espúria Dolo evidenciado O dolo específico constante no art. 180, caput, do CP, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser auferida através do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do exercício da posse propriamente dita" (TACRIM, Boletim Mensal de Jurisprudência 86/15, rel. Juiz Ribeiro dos Santos in Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, 5ª edição, pag. 2277). É exatamente esta a hipótese dos autos, onde as circunstâncias que cercaram o recebimento e a aquisição do aparelho de celular que havia sido roubado algum tempo antes, indicam a plena ciência do acusado a propósito da origem criminosa. Bem por isso, como nenhuma prova da inocência do acusado, ou mesmo da veracidade da história por ele trazida aos autos foi produzida, a condenação pelo crime de receptação dolosa pois bem evidenciado o elemento subjetivo do tipo penal era mesmo medida que se impunha à correta solução da questão (Apelação nº 0004657-18.2009.8.26.0180, j. em 25 de fevereiro de 2015, rel. Desembargador Alexandre Almeida).

Ainda: Apelação nº 0003452-57.2010.8.26.0296, j. em 18 de maio de 2015, rel. Desembargador Freitas Filho; Apelação nº 0094142-60.2011.8.26.0050, j. em 9 de abril de 2015, rel. Desembargador Machado de Andrade; Apelação nº 0017782-07.2011.8.26.0302, j. em 12 de março de 2015, rel. Desembargador Airton Vieira. Também resta provado o elemento específico do tipo, consubstanciado na locução "em proveito próprio ou alheio".

De mais não se precisa, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Bem identificada a responsabilidade do réu, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira etapa, vê-se que o acionado atuou com dolo normal para o crime, o que me motiva a mensurar suas reprimendas iniciais no mínimo legal, consistente no cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano de reclusão, e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a dez dias multa, diária mínima.

Em segunda etapa, entendo presente a atenuante da confissão (dolo eventual).

Doutro lado, presente se mostra a agravante da dupla reincidência (fls. 52/55).

Revedo posicionamento anterior, me convenço que na espécie não seja o caso de reconhecer a agravante descrita na denúncia (crime praticado durante período de calamidade pública), ausente, na prova, qualquer indicativo concreto de que o acionado se prevaleceu da pandemia para a prática do crime em questão, o que seria

imprescindível a render espaço para reconhecimento da agravante.

Confira-se: Agravante prevista pelo art. 61, II, alínea j, do CP não prospera. A situação de calamidade em nada facilitou a ação criminoso, não havendo que se falar em enfraquecimento na proteção do bem jurídico diante do estado emergencial e de aproveitamento do acusado daquela situação. (Apelação Criminal nº 1511782-27.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de março de 2022, rel. Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli)

Ou seja, ausente prova do nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta imputada ao acionado, incomprovado, então, que o acionado tenha se valido de alguma fragilidade ensejada pela pandemia para praticar o crime, seu reconhecimento se mostra impossível.

Sobre o tema, ainda: Habeas Corpus nº 625645-SP, rel. Ministros Félix Fischer; AgRg no Habeas Corpus nº 717.298-SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas; AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior.

Assim, nos termos do art. 67, do Código Penal, majoro as reprimendas do acionado em 1/6, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano e dois meses de reclusão, e pagamento de multa em valor equivalente a onze dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de penas.

Fixo o regime semi-aberto para desconto inicial da pena corporal imposta, tratando-se de acionado duplamente reincidente, não se mostrando suficiente e adequado, a reprimir o desvio de conduta, o estabelecimento do regime mais benéfico (aberto), tampouco as circunstâncias judiciais se mostrando manifestamente desfavoráveis a ponto de exigir o regime mais gravoso (fechado), notadamente para o crime apenado com reclusão, na esteira do entendimento encerrado na súmula nº 269, do STJ.

Sobre o tema: Apelação nº 0002332-41.2009, rel. Desembargador ALEXANDRE ALMEIDA; Apelação nº 0001181-67.2009, rel. Desembargador AIRTON VIEIRA; Apelação nº 0011540-32.2009, rel. Desembargador OTAVIO DE ALMEIDA TOLEDO; Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador ROBERTO SOLIMENE.

Por fim, ao cabo, e de saída, tratando-se de réu reincidente, não há espaço para conferimento de benefícios, em especial o sursis (art. 77, inciso I, do Código Penal), e a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos (art. 44, inciso II, do Código Penal), benesses manifestamente descompassadas a reprimir a conduta.

Assim se decide.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu GABRIEL MONICA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano e dois meses de reclusão, no regime inicial semi-aberto, e ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a onze dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, por infringência ao disposto no art. 180, caput, do Código Penal.

Defiro o apelo em liberdade, pois em tal condição aguardou o trâmite do feito.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Arcará o condenado com as custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, mas, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do CPC/2015, já que defendido nos autos pela DPE, circunstância que faz presumir a hipossuficiência econômica.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.
P.R.I.C.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06